

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1719/2539

นาย ศักดิ์ชัย ตั้งเทียนชัยชนะ
นางสาว นีอร เจียมศิริกาญจน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 299 วรรคแรก, มาตรา 1410

การที่จำเลยที่1ออกเงินปลูกสร้างตึกแถวให้ ว. เจ้าของที่ดินเดิมและ ว. ยินยอมให้จำเลยที่1นำตึกแถวดังกล่าวไปให้จำเลยที่2เช่ามีกำหนด20ปีสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนระหว่าง ว. กับจำเลยที่1ซึ่งเป็นบุคคลสิทธิผูกพันเฉพาะคู่สัญญาส่วน ข้อตกลงที่ว่าเมื่อครบกำหนด20ปีแล้วให้ตึกแถวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ว. แต่ข้อตกลงดังกล่าวมิได้นำไปจดทะเบียนสิทธิเป็นสิทธิเหนือพื้นดินจึงมีผลใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นไม่มีผลผูกพันโจทก์ผู้ซื้อที่ดินซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญากับจำเลยที่1แม้โจทก์ทราบสัญญานี้ก็ไม่ผูกพันโจทก์เพราะโจทก์มิได้ยินยอมตกลงกับจำเลยที่1ด้วย ส่วนจำเลยที่2นั้นแม้จะ จดทะเบียนการเช่าตึกแถวกับจำเลยที่1มีกำหนด20ปีก็ตามแต่เมื่อจำเลยที่1ไม่มีสิทธิที่จะให้ตึกแถวอยู่ในที่ดินของโจทก์ได้แล้วต้องถือว่าจำเลยที่2เป็น บริวารของจำเลยที่1จึงต้องออกไปจากที่ดินของโจทก์เช่นเดียวกัน

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ซื้อ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 28483 ได้ จาก การขายทอดตลาด ของ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ที่ดิน ดังกล่าว มี ตึกแถวเลขที่ 40/6 ซึ่ง จำเลย

ที่ 1 เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ปลูก อยู่ โจทก์แจ้ง ให้ จำเลย ที่ 2 ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริเวณ ออก ไป และ ให้จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น เจ้าของ รั้วถนน ดึงแถว แต่ จำเลย ทั้ง สอง เพิกเฉยขอให้ บังคับ จำเลย ที่ 1 รั้วถนน ดึงแถว ออกจาก ที่ดิน ของ โจทก์ และ ให้จำเลย ทั้ง สอง ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริเวณ ออกจาก ที่ดิน พร้อม ทั้งส่งมอบ ที่ดิน ให้ โจทก์ ใน สภาพ เรียบร้อย ให้ จำเลย ทั้ง สอง ชดใช้ค่าเสียหาย ให้ โจทก์ เดือน ละ 10,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง จนกว่าจำเลย ที่ 1 จะ รั้ว ถนน ดึงแถว และ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ขนย้าย ทรัพย์สินและ บริเวณ ออกจาก ที่ดิน ของ โจทก์

จำเลย ที่ 1 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 เป็น เจ้าของ ดึงแถว เลขที่ 40/6นาย วัฒนะชัย ยอม ให้ จำเลย ที่ 1 สร้าง ดึงแถว ลง บน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 6442 มี ข้อตกลง ว่า เมื่อ ครบ 20 ปี ให้ ดึง ที่ จำเลย ที่ 1 สร้างตกเป็น ของ นาย วัฒนะชัย ทั้งนี้ ใน ระหว่าง ระยะเวลา ดังกล่าว จำเลย ที่ 1 มีสิทธิ อยู่อาศัย หรือ ให้ ผู้อื่น เข้า ได้ โจทก์ ซื้อ ดึงแถวดังกล่าว โดย ทราบ ข้อ สัญญา ระหว่าง นาย วัฒนะชัย กับ จำเลย ที่ 1อยู่ ก่อน แล้ว การ ที่ โจทก์ ฟ้องคดี นี้ เป็น การกระทำ โดย ไม่สุจริตขอ ให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 2 เป็น ผู้เช่า ดึงแถว พืพาท จากจำเลย ที่ 1 มี กำหนด 20 ปี ได้ จดทะเบียน การ เช่า ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ดึงแถว ดังกล่าว เป็น กรรมสิทธิ์ ของ นาย วัฒนะชัย โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พังได้ เป็น ยุติ ตาม ที่ศาลอุทธรณ์ รับฟัง มา ที่ดิน โฉนด เลขที่ 28483 ตำบล หุ่นวัดดอน (บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ดึกแถว เลขที่ 40/6 ซอย วัดปรก แขวงหุ่นวัดดอน เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปลุก อยู่ เป็น ที่ดิน ซึ่ง แบ่งแยก มาจาก ที่ดิน โฉนดที่ 6442 ของ นาย วัฒนะชัย เจียมศิริกาญจน์ นาย วัฒนะชัย ให้ จำเลย ที่ 1 ปลุก ดึกแถว ดังกล่าว ลง ใน ที่ดิน โดย ตกลง กัน ด้วย วาจา ว่า เมื่อครบ 20 ปี จำเลย ที่ 1 ยอม ให้ ดึกแถว ดังกล่าว ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของ นาย วัฒนะชัย จำเลย ที่ 1 ได้ ให้ จำเลย ที่ 2 เข้า ทำการ ค้ำ และ อยู่อาศัย โดย จดทะเบียน การ เข้า ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ มี กำหนด 20 ปี นับ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2521 ครั้น วันที่ 27 มิถุนายน 2532 โจทก์ ซื้อ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 28483 จาก การ ขายทอดตลาด ของเจ้าพนักงาน บังคับคดี แล้ว ได้ บอกกล่าว ให้ จำเลย ที่ 2 ออกจาก ดึกแถวเลข ที่ 40/6 กับ ให้ จำเลย ที่ 1 รื้อถอน ดึกแถว เลขที่ 40/6 ออก ไปจาก ที่ดิน จำเลย ทั้ง สอง ไม่ปฏิบัติ ตาม โจทก์ จึง พ้องคดี นี้ ที่ โจทก์ฎีกา ว่า สัญญาเช่า ดึกแถว ดัง กล่าว ไม่ผูกพัน โจทก์ นั้น เห็นว่า การ ที่จำเลย ที่ 1 ออก เงิน ปลุกสร้าง ดึกแถว ให้ นาย วัฒนะชัย เจ้าของ ที่ดิน เดิม และ นาย วัฒนะชัย ยอม ให้ จำเลย ที่ 1 เอา ดึกแถว ดังกล่าว ไป ให้ จำเลย ที่ 2 เข้า มี กำหนด เวลา รวม 20 ปี เช่นนี้ เป็น สัญญาต่างตอบแทนระหว่าง นาย วัฒนะชัย กับ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น บุคคล สิทธิ อัน ผูกพัน จำเลย ที่ 1 กับ นาย วัฒนะชัย คู่สัญญา โดย มี ข้อตกลง ว่า เมื่อ ครบ 20 ปี แล้ว ให้ ดึกแถว ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ นาย วัฒนะชัย ทั้งนี้ แต่ ข้อตกลง นี้ มิได้ จดทะเบียน สิทธิ เป็น สิทธิเหนือพื้นดิน จึง มีผล ใช้บังคับ ได้ ระหว่าง นาย วัฒนะ ชัย กับ จำเลย ที่ 1 เท่านั้น ไม่มี ผล ผูกพัน โจทก์ ซึ่ง มิได้ เป็น คู่สัญญา กับ จำเลย ที่ 1 แม้ จำเลย ที่ 1 จะ อ้างว่าโจทก์ ทราบ สัญญา นี้ ก็ ไม่ผูกพัน โจทก์ เพราะ โจทก์ มิได้ ยินยอม ตกลง กับจำเลย ที่ 1 ด้วย ทั้งนี้ ตาม นัย คำพิพากษา ศาลฎีกา

ที่ 655/2508 ระหว่างนาย สวัสดิ์ เอี่ยมลิ้ม โจทก์ นาย หวาน อ่อนตามธรรม ที่ 1 นาง ทับ อ่อนตามธรรม ที่ 2 จำเลย ฉะนั้น เมื่อ สัญญา ดังกล่าว ไม่ผูกพัน โจทก์ จำเลย ที่ 1 ก็ ไม่มี สิทธิ อย่างไรก็ดี ที่จะ ให้ ตีตกแหว่นั้น คง อยู่ ต่อไป ใน ที่ดิน ของ โจทก์ ได้ จำเลย ที่ 1 จึง ต้อง รื้อถอนตึกแถว ออก ไป ส่วน จำเลย ที่ 2 นั้น แม้ จะ จด ทะเบียน สัญญาเช่ากับ จำเลย ที่ 1 มี กำหนด 20 ปี ก็ ตาม แต่เมื่อ จำเลย ที่ 1 ไม่มี สิทธิที่ จะ ให้ ตีตกแถว อยู่ ใน ที่ดิน ของ โจทก์ ได้ แล้ว ก็ ต้อง ถือว่า จำเลยที่ 2 เป็น บริวาร ของ จำเลย ที่ 1 จึง ต้อง ออก ไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์เช่นเดียวกับ จำเลย ที่ 1 ด้วย ฎีกา ข้อ นี้ ของ โจทก์ ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ จำเลย ที่ 1 รื้อถอน ตึกแถว เลขที่ 40/6ซอย วัดปรก แขวง ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ออก ไป จาก ที่ดิน โฉนด เลขที่ 28483 ตำบล ทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) อำเภอ ยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร ของ โจทก์ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริวาร ออก ไป จาก ที่ดิน โฉนด ดังกล่าว ของ โจทก์ส่งมอบ ที่ดิน ให้ โจทก์ ใน สภาพ เรียบร้อย และ ห้าม จำเลย ทั้ง สอง เข้า ไปเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน ของ โจทก์ อีก ต่อไป ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วม กันใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ ใน อัตรา เดือน ละ 3,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง(วันที่ 23 มิถุนายน 2535) เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย ที่ 1 จะ รื้อถอนตึกแถว พร้อม กับ จำเลย ทั้ง สอง ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริวาร ออก ไป จากที่ดิน ของ โจทก์

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่1719/2539วินิจฉัยเรื่องสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1.ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเรื่องสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานั้นมิได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาได้กำหนดขึ้นโดยถือหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องสัญญาต่างตอบแทนมาตรา369ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้ 1.1ต้องเป็นข้อตกลงเป็นพิเศษระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า 1.2ข้อตกลงพิเศษนั้นต้องมีการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มจากค่าเช่าที่ให้กับตามปกติ กรณีที่ให้เงินนั้นต้องเป็นเรื่องที่น่าเงินนั้นไปทำหรือไปสร้างทรัพย์สินที่ให้เช่าหากตอบให้เงินนั้นทรัพย์สินที่ให้เช่านั้นได้ทำขึ้นแล้วหรือสร้างเสร็จแล้วถือว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินกินเปล่า(แปะเจี๊ยะ)เท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าจึงเป็นสัญญาเช่าธรรมดามิใช่สัญญาเช่าต่างตอบแทน ส่วนการทำหรือสร้างทรัพย์สินเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เช่านั้นต้องเป็นเรื่องที่ตกลงกับผู้ให้เช่าไว้ล่วงหน้าโดยยกทรัพย์สินนั้นให้ผู้ให้เช่าหากผู้เช่าทำขึ้นเองเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าโดยมิได้ตกลงไว้กับผู้ให้เช่าล่วงหน้าก็ไม่ถือว่ามีการให้ทรัพย์สินอื่นแก่ผู้ให้เช่าเพิ่มเติมจากค่าเช่าจึงเป็นสัญญาเช่าธรรมดาเช่นเดียวกัน 2.ผลของสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า 2.1เป็นบุคคลสิทธิใช้บังคับได้เฉพาะคู่สัญญาคำพิพากษาศาลฎีกาที่1020/2502 2.2กรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดานั้นแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็บังคับได้และเช่าเกิน3ปีไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็บังคับได้เต็มตามข้อตกลงไม่อยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1002/2509,คำพิพากษาศาลฎีกาที่2016/2524) 2.3ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท(คำพิพากษาศาล

ฎีกาที่172/2488ประชุมใหญ่,คำพิพากษาศาลฎีกาที่2526/2531) 3.ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าธรรมดา กับสัญญาเช่าตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า 3.1เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญจึงจะฟ้องร้องบังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538ส่วนสัญญาเช่าตอบแทนสามารถบังคับได้แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 3.2เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีหากไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้บังคับได้เพียง3ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538ส่วนสัญญาเช่าตอบแทนบังคับได้เกิน3ปีแม้ไม่จดทะเบียน 3.3เช่าทรัพย์เป็นสิทธิเฉพาะตัวสำหรับผู้เช่าหากผู้เช่าตายสัญญาเช่าจะรับส่วนสัญญาเช่าตอบแทนไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวแม้ผู้เช่าตายสัญญาเช่าตอบแทนก็ไม่จะรับย่อมตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท 4.การโอนทรัพย์สินที่เช่ากับสัญญาเช่าตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า กรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์การโอนทรัพย์สินที่เช่าสัญญาเช่าไม่ระงับผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา569 1)การเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปีมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนเพียง3ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538ประกอบมาตรา569 2)การเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปีโดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการโอนทรัพย์สินที่เช่าผู้รับโอนย่อมรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่จากผู้โอนทั้งหมดเช่นเช่า20ปีก็ต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ให้ผู้เช่าเช่าจนครบ20ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา569ส่วนการโอนทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นเพียงบุคคลสิทธิใช้บังคับได้เฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นไม่มีผลบังคับถึงบุคคลภายนอกเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่1020/2502,359/2526และ2490/2526ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1)กรณีที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือย่อมบังคับได้เฉพาะคู่สัญญาไม่อาจบังคับต่อบุคคลภายนอก 2)กรณีที่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ไม่จดทะเบียนก็มีผลเฉพาะคู่สัญญาไม่

อาจบังคับกับบุคคลภายนอกได้เพราะบุคคลภายนอกไม่อาจทราบถึงข้อตกลงของคู่สัญญาได้ 3)กรณีที่มีหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่จดทะเบียนแต่บุคคลภายนอกผู้รับโอนตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาต่างตอบแทนก็สามารถบังคับกับบุคคลภายนอกได้เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่1002/2509(ประชุมใหญ่) 4)กรณีที่มีหลักฐานเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วปัญหามีว่าจะสามารถบังคับกับบุคคลภายนอกได้หรือไม่ซึ่งมี2ความเห็น 4.1ความเห็นแรกเห็นว่าสัญญาต่างตอบแทนเป็นเพียงบุคคลสิทธิผูกพันเฉพาะคู่สัญญาไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่1719/2539สนับสนุน 4.2ความเห็นที่สองเห็นว่าแม้จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนแต่ก็เป็นสัญญาเช่าด้วยจึงต้องนำบทบัญญัติในเรื่องเช่ามาบังคับด้วยโดยนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา569มาบังคับซึ่งมีผลทำให้ผู้รับโอนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าเดิมที่มีต่อผู้เช่าด้วยโดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่286/2514(ประชุมใหญ่)วินิจฉัย"ผู้ให้เช่าเดิมทำสัญญาให้จำเลยเช่าตึกแถวห้องพิพาทและจดทะเบียนการเช่าไว้มีกำหนด10ปีโดยจำเลยออกเงินช่วยค่าก่อสร้างห้องพิพาทให้เป็นเงิน27,000บาทเป็นสัญญาซึ่งแสดงเจตนาแท้จริงของคู่กรณีว่าให้สัญญาเช่ามีผลผูกพันบังคับต่อกันตามกำหนดเวลาดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทนี้จึงต้องรับโอนมาทั้งสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วย" 5.ข้อวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่1719/2539 5.1สัญญาต่างตอบแทนคดีนี้ผู้เช่าได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วโจทก์ผู้รับโอนจึงน่าจะต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนมาด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่286/2514(ประชุมใหญ่) 5.2จำเลยที่1ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกเงินปลูกสร้างตึกแถวให้ว. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแล้วยินยอมให้จำเลยที่1นำตึกแถวมาให้จำเลยที่2เช่าถือว่าจำเลยที่1เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินผู้อื่นจึงไม่เป็นส่วนควมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา146และจำเลยที่1เป็นผู้มีสิทธิให้เช่าตึกแถวดังนั้นการเช่าตึกแถวพิพาทจึงเป็นการเช่าที่ชอบด้วยกฎหมาย 5.3เมื่อการ

เช่าตึกแถวพิพาทคดีนี้เป็นการเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งจดทะเบียนไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538แล้วผู้รับโอน
ย่อมต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา569โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสิทธิอาศัยแต่อย่างใด 5.4การที่จำเลยที่2ได้ทำ
สัญญาเช่ากับจำเลยที่1โดยชอบตามข้อ5.2แล้วจำเลยที่2จึงไม่ใช่บริวารของจำเลย
ที่1แต่เป็นผู้เช่าแม้จะเป็นการเช่าที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนก็ถือเป็นการเช่าอย่างหนึ่ง
ซึ่งผู้เช่าต้องรับภาระหนักกว่าการเช่าธรรมดาย่อมมีสิทธิตามสัญญาเช่าและมีสิทธิ
ดีกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่ควรแปลว่าผู้เช่าซึ่งต้องรับภาระหนักกว่าธรรมดากลับมีสิทธิ
ด้อยกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหากคดีนี้เป็นสัญญาเช่าธรรมดาโดยจำเลยที่2ไม่ต้องจ่าย
เงินช่วยก่อสร้างจ่ายแต่ค่าเช่าธรรมดาจำเลยที่2กลับได้รับความคุ้มครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา569ดูแล้วมีผลประหลาด 5.5กรณีนี้จำเลยที่1ได้ออก
เงินปลูกสร้างตึกแถวในที่ดินของว. โดย ว.ยินยอมให้ปลูกยอมเป็นการปลูกสร้างโรง
เรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตเจ้าของที่ดินยอมเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นๆแต่ต้องใช้
ค่าแห่งที่ดินเพียงเพิ่มขึ้นเพราะการสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้างตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1310แต่คดีนี้ศาลฎีกากลับพิพากษาให้จำเลยที่1และ
ที่2รื้อถอนโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลย 5.6เมื่อจำเลยที่2เป็นผู้เช่าโดยชอบและโดยสุจริต
อีกทั้งได้จดทะเบียนการเช่าไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยจึงเป็นผู้มีสิทธิได้ใช้และได้
รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่ให้เช่าจนครบกำหนดตามสัญญาการอยู่ในทรัพย์สินที่เช่า
จึงไม่ใช่ละเมิดแต่จำเลยที่2กลับต้องจ่ายค่าเสียหายฐานละเมิดให้แก่โจทก์อีกนับเป็น
บาปเคราะห์แก่จำเลยที่2สองต่อ 5.7โจทก์ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากการขายทอดตลาด
โดยรู้ว่ามี การจดทะเบียนการเช่าไว้แล้วแต่โจทก์กลับบังคับให้จำเลยทั้งสองรื้อถอน
ตึกแถวพิพาทออกไปน่าจะเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นย่อม
เป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา421และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามมาตรา5ด้วย รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์